

1501313-70.2022.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: MAURICIO GARIBE
Comarca: Jundiaí / SP
Foro: Foro de Jundiaí
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Réu:
JOSE CLEBSON FERREIRA DA SILVA e FRED JORGE OLIVEIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

JOSE CLEBSON FERREIRA DA SILVA e FRED JORGE OLIVEIRA DA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal
Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP
Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br
Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501313-70.2022.8.26.0544 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 04 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:
1501313-70.2022.8.26.0544 - 2022/001009
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Réu:
JOSE CLEBSON FERREIRA DA SILVA e FRED JORGE OLIVEIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

JOSE CLEBSON FERREIRA DA SILVA e FRED JORGE OLIVEIRA DA SILVA, qualificados nos

autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP, porque, no dia 18 de maio de 2022, por volta das 10h50min., na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, nº 130, no Bairro Distrito Industrial, nesta cidade e Comarca de Jundiá, agindo em concurso, caracterizado pelo prévio ajuste e identidade de propósitos, com uma mulher da cor branca, de cabelos avermelhados e com aproximadamente 50 anos de idade e com outro indivíduo ainda não identificado, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima, o caminhão IMP/VOLVO 460 TURBO VCB, cor branca e placas de identificação OQV 3J55, e o semirreboque SR/LIBRELATO SRBA 3E, cor preta e placas de identificação FEH 0J22, pertencentes a Sildonei Oliveira de Souza. Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta, sobrevindo audiência de instrução, debates e julgamento. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, condenando-se os réus nos exatos termos da denúncia, fixando-se o regime fechado para início de cumprimento de pena. A Defesa do acusado Jose Clebson, por seu turno, requereu a absolvição do réu, diante da fragilidade probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do crime ofertado na denúncia, para o delito tipificado no artigo 180, § 3º do CP. Em caso de condenação, requereu o reconhecimento da tentativa, com a redução da pena em seu grau máximo, a aplicação das circunstâncias atenuantes e dos bons antecedentes, a fixação da pena abaixo no mínimo legal, bem como a substituição de pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime semiaberto. Já a Defesa do corréu Fred Jorge requereu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso IV, do CPP e, subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da tentativa, bem como pelo direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO

A materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16/17, auto de reconhecimento pessoal positivo de fl. 18, auto de reconhecimento fotográfico positivo de fls. 19/20, bem como pela oitiva da vítima e depoimento de uma testemunha de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, ambos os acusados negaram a autoria delitiva.

Neste sentido, o acusado Fred Jorge aduziu, em síntese, que não tinha qualquer relação com o crime.

O acusado Jose Clebson, por sua vez, afirmou que conhece o acusado Fred Jorge de vista, já que moram próximos, e que fora contratado por ele e mais dois indivíduos, sendo uma mulher e um homem moreninho, para que fizessem um carreto pelo valor de R\$1.000,00 a R\$ 1.200,00. Disse que o indivíduo moreninho o levou para pegar o caminhão e, lá chegando, os indivíduos pararam o caminhão e colocaram o caminhoneiro dentro do carro. O interrogando, que vinha em um veículo Celta branco, tomou a direção do caminhão neste momento, sendo que deveria transportá-lo até um posto em Itatiba. Ademais, asseverou que não sabia que se tratava de um roubo quando aceitou o serviço e que não desistiu por medo.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu José Clebson foi pessoalmente reconhecido pela vítima, na fase policial, ao passo que o acusado Fred Jorge foi fotograficamente reconhecido na fase policial e pessoalmente reconhecido em juízo, sendo que, de forma firme e convincente, a vítima os indicou como sendo dois dos indivíduos que praticaram o roubo. Ademais, a vítima esclareceu que foi abordada inicialmente por uma mulher que lhe pediu informação, tendo sido cercado por três indivíduos em seguida. Disse que ao menos um deles mostrou uma arma de fogo e que foi levado em um Renault Clio,

branco, cuja placa não conseguiu gravar, até um imóvel em uma favela, o qual percebeu pertencer a um dos indivíduos. Afirmou que um dos indivíduos que o abordou tomou a direção do caminhão, enquanto os demais foram consigo no Clio. Permaneceu cerca de 2h20min. em poder dos indivíduos, tendo ouvido quando um deles atendeu o telefone e foi chamado pelo nome de Fred. O caminhão foi recuperado logo em seguida.

A testemunha de acusação Tiago Santana Martins, guarda municipal, corroborando seu depoimento prestado na fase policial, esclareceu como se deu a abordagem do acusado José Clebson. Disse que encontraram o acusado de posse do veículo roubado, sendo que ele tentou empreender fuga. Na ocasião, ele confessou que o veículo se tratava de produto de roubo e falou que havia sido contratado para levar o veículo até um endereço que não quis informar, negando ainda informações acerca de quem o contratou.

A testemunha de defesa do acusado José Clebson, José Alexandre de Lima, afirmou que dois indivíduos foram buscar o acusado no dia dos fatos.

Nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo qualificado tenha interesse em acusar injustamente pessoa que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não traz, este, elementos que deem suporte a sua versão.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada, a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Com efeito, não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelos acusados, até porque não comprovada por qualquer meio de prova.

Importa observar que as provas amealhadas aos autos corroboram o relato que ambos os acusados estavam presentes no momento do crime, sendo inequívoca sua participação na empreitada criminosa.

Assim, sua negativa em Juízo restou isolada das demais provas produzidas nesta oportunidade, notadamente pelos depoimentos da vítima e do guarda municipal ouvido que descreveu, em detalhes, a abordagem do réu Jose Clebson.

Também, a palavra da vítima não deixa margem a dúvidas no sentido de que os indivíduos anunciaram o assalto armados, exercendo grave ameaça, sendo prescindível a apreensão da arma.

Importa ressaltar que, embora a Lei n.º 13.654/18 tenha revogado o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, que previa o aumento da pena no caso de o delito ser cometido com emprego de arma, em se tratando de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipificou a conduta de forma autônoma, no §2º-A do artigo 157 do Código Penal, com a cominação de aumento da pena em 2/3.

Por conseguinte, a conduta consistente em exercer a grave ameaça com emprego de arma de fogo permanece sendo causa de aumento de pena, mas passou a subsumir-se ao tipo penal descrito no artigo 157, §2º-A do Código Penal, cujo preceito secundário comina percentual de aumento mais gravoso do que aquele previsto no antigo inciso I do §2º do artigo 157 do mesmo diploma legal. Superada, portanto, a tese defensiva que pretende o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

No que pertine às qualificadoras de concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, da mesma forma, a palavra da vítima não deixa margem a dúvidas no sentido de que os agentes atuavam em conjunto entre si e com outros dois indivíduos não identificados e com unidade de desígnios, objetivando a subtração dos bens, uma vez que toda a ação criminosa foi praticada pelos criminosos, bem como que a vítima teve restringida sua liberdade, tendo ficado refém dos indivíduos por

aproximadamente duas horas e meia.

Tais qualificadoras foram descritas em detalhes pela vítima, que indicaram o “modus operandi” e a forma como se deu a fuga do local.

Desse modo, a absolvição, quer por falta de provas, quer por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável aos acusados.

Ademais, de tentativa não se cuida, uma vez que os acusados tiveram, por lapso de tempo juridicamente relevante, a posse mansa e pacífica da “res furtiva”, o que determina a consumação da infração.

Assim, e evidenciada a responsabilidade dos réus pelo crime que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu Jose Clebson é primário e não possui maus antecedentes, ao passo que o acusado Fred Jorge é reincidente, o que será oportunamente apreciado. Desta forma, fixo suas penas no mínimo legal previsto para o crime que lhes é imputado, estabelecendo-as em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, com relação a JOSE CLEBSON, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, deve ser mantida a pena base fixada. Com relação a FRED JORGE, ausentes atenuantes, presente a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento das qualificadoras relativas ao concurso de agentes, à restrição de liberdade da vítima e a referente ao emprego de arma de fogo, elevo a pena aplicada em 2/3 (dois terços), estabelecendo-a em: JOSE CLEBSON - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo; FRED JORGE - 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Esclareço que considerarei uma só das causas de aumento de pena (Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º - A, inciso I - “scilicet”, a que mais aumenta e que dever prevalecer sobre as demais), na forma do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Por fim, esclareço que a confissão parcial do réu Jose Clebson não pode servir para determinar a incidência da atenuante, por não entendê-la prestada de forma eficaz e verossímil, situação esta que não permite o reconhecimento da benesse.

Os réus iniciarão o cumprimento da pena no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime praticado, sendo negado ao acusado JOSE CLEBSON o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença. Faculto ao acusado FRED JORGE o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR JOSE CLEBSON FERREIRA DA SILVA e FRED JORGE OLIVEIRA DA SILVA, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, a pena de:

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, para o acusado JOSE CLEBSON, em regime inicial fechado;

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, para o acusado FRED JORGE, em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno os réus ao pagamento das custas processuais.

Recomende-se o acusado Jose Clebson onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados,

extraíam-se guias de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 6 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA